

SÉRIE DE NOTES D'ORIENTATION

LA RESPONSABILITÉ DES DONNÉES DANS L'ACTION HUMANITAIRE

PARTAGE RESPONSABLE DES DONNÉES AVEC LES BAILLEURS DE FONDS

POINTS CLÉS :

- Le partage des données sensibles, qu'elles soient personnelles ou non personnelles, sans garanties adéquates peut exacerber les risques pour les populations affectées par une crise, les organisations humanitaires et les bailleurs de fonds.
- Les bailleurs de fonds demandent régulièrement des données aux organisations qu'ils financent afin de s'acquitter de leurs obligations et de leurs objectifs. Certaines de ces demandes concernent des informations et des données sensibles qui doivent être protégées afin d'atténuer les risques.
- Parmi les objectifs courants pour le partage des données avec les bailleurs de fonds, on peut citer : (i) l'absence de cadre réglementaire pour la gestion responsable des données sensibles non personnelles ; (ii) les lacunes en matière de capacité ; et (iii) la limitation de la finalité.
- Parmi les contraintes courantes liées au partage des données avec les bailleurs de fonds, on peut citer : for responsibly managing sensitive non-personal data; (ii) capacity gaps; and (iii) purpose limitation.
- Les bailleurs de fonds et les organisations humanitaires peuvent prendre les mesures suivantes pour minimiser les risques tout en maximisant les bénéfices lors du partage de données sensibles : (i) examiner et clarifier les cadres formels ou informels qui régissent la collecte et le partage des données désagrégées ; (ii) officialiser et uniformiser les demandes de données sensibles ; (iii) investir dans les capacités de gestion des données du personnel et des organisations ; et (iv) adopter des principes communs pour la gestion des données des bailleurs.

INTRODUCTION

Les bailleurs ont vocation à jouer un rôle important dans l'écosystème des données humanitaires, à la fois en tant que moteurs de la collecte et de l'analyse accrues des données qu'en tant qu'utilisateurs directs de ces données. Il ne s'agit pas là d'un phénomène nouveau ; la nécessité de rendre des comptes et de faire preuve de transparence dans l'utilisation des ressources financières accordées par les bailleurs de fonds est largement comprise et respectée. Or depuis quelques années, les bailleurs de fonds se sont mis à demander des données à caractère potentiellement sensible. Cela comprend des données personnelles au sujet des bénéficiaires et diverses formes de données désagrégées, telles que les résultats d'une enquête au niveau des ménages et les données sur la distribution de l'aide désagrégées par dimension démographique et/ou de groupe (par exemple, origine ethnique, groupe sur la protection, etc.).¹

¹ Comme il existe des normes et des mécanismes bien établis et acceptés pour le partage d'informations financières avec les bailleurs, y compris un rôle pour les audits externes, les demandes de données financières ne sont pas incluses dans la présente note d'orientation. Cette note d'orientation traite des données personnelles et des données sensibles non personnelles.

Les préoccupations concernant les demandes de données de ce type ont conduit les bailleurs de fonds et les organisations humanitaires à mettre davantage l'accent sur l'identification de stratégies relatives à la Responsabilité des données : la gestion sécurisée, éthique et efficace des données. La Responsabilité des données oblige les bailleurs de fonds et les organisations humanitaires à prendre des mesures qui contribuent à réduire les risques tout en maximisant les bénéfices des données. Cela est particulièrement difficile dans les cas où les bailleurs de fonds demandent des données sensibles. Par exemple, les procédures de criblage des bénéficiaires de l'aide, souvent utilisées pour justifier les demandes de données personnelles, ne sont pas seulement difficiles à mettre en œuvre en pratique, mais sont très problématiques au regard d'une aide humanitaire fondée sur des principes.²

En outre, le partage de données apparemment inoffensives comme les résultats d'enquêtes agrégés peut exposer des personnes et des communautés déjà vulnérables à de plus grands risques. Des données qui initialement pourraient être considérées comme non personnelles³ peuvent permettre la réidentification d'individus, de communautés et de groupes démographiques. La réidentification se produit lorsque des données peuvent être retracées ou reliées à un ou plusieurs individus ou groupe(s) d'individus parce que ces données n'ont pas été suffisamment anonymisées. Cela peut entraîner une violation de la protection des données, de la vie privée et d'autres droits humains et permettre de cibler des personnes ou des groupes victimes de violence ou d'autres formes de préjudice.⁴

De nombreux bailleurs de fonds et acteurs humanitaires reconnaissent les risques et les bénéfices associés au partage de ces données sensibles, mais le secteur doit encore œuvrer ensemble à trouver comment équilibrer efficacement ces risques et bénéfices. Les efforts déployés récemment visant à résoudre ce problème ont permis de clarifier davantage les pratiques actuelles, ainsi que les objectifs et les contraintes du partage de données. En septembre 2020, le Gouvernement suisse, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Centre for Humanitarian Data (le Centre) du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) ont organisé une discussion virtuelle Wilton Park pour contribuer à élaborer une conception commune de la question.⁵

Cette note d'orientation présente la synthèse des résultats de cette discussion et d'une revue documentaire associée.⁶ Elle décrit les défis inhérents au partage de données sensibles avec les bailleurs de fonds et propose des recommandations initiales sur la façon dont les bailleurs de fonds et les organisations humanitaires peuvent évoluer plus efficacement dans ce domaine.

DEMANDES DE DONNÉES DES BAILLEURS

Les bailleurs de fonds demandent régulièrement des données à leurs partenaires afin de s'acquitter des différents obligations et objectifs. Ces demandes peuvent être formelles ou informelles.

- Les **demandes formelles** ont tendance à être incluses dans les accords de financement en fonction des critères établis pour les rapports et sont généralement fondées sur des exigences juridiques telles que la conformité aux réglementations de lutte contre le terrorisme. De telles demandes ont tendance à être négociées dès le début d'un partenariat ou d'un accord de financement, et sont habituellement faites par écrit et planifiées à l'avance.

² Roepstorff, K., Faltas, C. and Hövelmann, S., 2020. [Counterterrorism Measures and Sanction Regimes: Shrinking Space for Humanitarian Aid Organisations](#).

³ On entend par données non personnelles les données qui étaient, à la base, des données à caractère personnel, mais qui ont été rendues anonymes ultérieurement, telles que les données sur les populations affectées par la situation humanitaire et leurs besoins, les risques et vulnérabilités auxquels elles sont exposés, et leurs capacités (adapté du [Règlement \(UE\) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne](#)).

⁴ Voir le [Consignes de OCHA sur la Responsabilité des données](#) et le [ICRC Handbook on data protection in humanitarian action](#).

⁵ Pour en savoir plus sur le dialogue virtuel, consultez ce [rapport Wilton Park](#).

⁶ Willits-King, B. and Spencer, A., 2020. [Responsible data-sharing with donors: accountability, transparency and data protection in principled humanitarian action](#).

- Les **demandes informelles** concernent des informations ou des données qui ne relèvent généralement pas du cadre normal des rapports. Ces demandes ad hoc ont souvent une valeur implicite, ce qui signifie que si elles ne sont pas formellement requises, la fourniture de ces données supplémentaires est considérée comme bénéfique pour l'engagement et la relation partenariale en cours d'une organisation avec un bailleur de fonds. Ces demandes représentent un plus grand dilemme pour les acteurs humanitaires.

Peu de bailleurs de fonds disposent de politiques ou de lignes directrices formelles quant au partage des données.⁷ Il y a également une absence de position commune sur la terminologie et les risques et objectifs liés au partage des données. Il existe différentes définitions et conceptions des risques liés aux données, ce qui conduit à des pratiques incohérentes et parfois contradictoires concernant le partage de données potentiellement sensibles avec les bailleurs de fonds dans un contexte particulier.⁸

OBJECTIFS POUR LE PARTAGE DES DONNÉES AVEC LES BAILLEURS DE FONDS

Les objectifs les plus souvent identifiés pour les bailleurs de fonds qui demandent des données sensibles aux partenaires sont la connaissance de la situation et la conception des programmes ; la redevabilité et la transparence ; ainsi que les exigences juridiques, réglementaires et politiques.

Connaissance de la situation et conception des programmes

Les bailleurs de fonds recherchent des informations et des données auprès des organisations humanitaires afin de comprendre et de réagir aux changements dans les contextes humanitaires. Cela permet aux bailleurs de fonds d'améliorer la conception et l'évaluation de leurs propres programmes, d'éviter le double-emploi de l'aide, d'identifier les lacunes en matière d'information, et d'assurer une priorisation appropriée de l'aide.

Redevabilité et transparence

Les bailleurs de fonds et les organisations humanitaires ont un devoir de redevabilité dans la manière dont elles gèrent leurs activités. Les données peuvent permettre aux bailleurs de fonds d'expliquer et de justifier l'allocation de fonds pour l'aide internationale auprès des contribuables.

Exigences juridiques, réglementaires et politiques

Les bailleurs de fonds sont soumis à certaines exigences juridiques nationales et internationales, y compris les exigences politiques, juridiques et légales liées à la lutte contre le terrorisme, aux migrations et à l'application de la loi. Dans de nombreux cas, il se peut que les bailleurs de fonds souhaitent utiliser les données pour vérifier leur conformité à ces différentes exigences. Certains bailleurs incluent des clauses de lutte contre le terrorisme dans leurs accords de financement, qui visent à s'assurer que leurs fonds ne sont pas utilisés au profit de groupes terroristes identifiés.⁹ De même, les bailleurs peuvent inclure des clauses pour couvrir les mesures de lutte contre les pots-de-vin, la fraude et la corruption.¹⁰

⁷ Au moment de la rédaction de la présente note, seuls l'USAID et la GIZ avaient des lignes directrices accessibles au public sur le partage responsable des données. Voir USAID, 2019. *Considerations for using data responsibly at USAID and GIZ*, 2018. GIZ's *Responsible Data Principles*.

⁸ Willits-King, B. and Spencer, A., 2020. *Responsible data-sharing with donors: accountability, transparency and data protection in principled humanitarian action*.

⁹ Voir la boîte à outils de NRC *Toolkit for Principled Humanitarian Action; Managing CT Risks*.

¹⁰ Afin de garantir le respect des exigences, les bailleurs de fonds peuvent demander des données très désagrégées pour corroborer leurs processus de diligence raisonnable, s'assurant ainsi que leurs partenaires ne collaborent pas avec des « personnes ou entités visées par des sanctions ». Voir Walker, J., 2020. *Compliance Dialogue on Syria-Related Humanitarian Payments*. « Personnes sanctionnées » est un terme général qui peut inclure des individus, des groupes terroristes, des gouvernements ainsi que des sociétés et autres entités dotées de la personnalité juridique. L'UE, par exemple, a considérablement renforcé au fil des ans son cadre juridique pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et le fait appliquer constamment. Voir : NGO Voice: *The Impact of EU Sanctions and Restrictive Measures on Humanitarian Action*.

CONTRAINTES EN MATIÈRE DE PARTAGE DES DONNÉES AVEC LES BAILLEURS DE FONDS

Malgré ces objectifs, le partage des données avec les bailleurs n'est pas sans contraintes, notamment l'absence de cadres réglementaires pour gérer de manière responsable les données sensibles non personnelles, ainsi que des lacunes en matière de capacités et la limitation de la finalité.

Absence de cadres réglementaires pour gérer de manière responsable les données sensibles non personnelles

La sensibilité des données personnelles est généralement bien connue et traitée par une variété de cadres stratégiques et réglementaires, mais on ne peut pas en dire autant pour les données sensibles non personnelles. La protection des groupes et de leurs données demeure difficile en raison des lacunes actuelles en matière de réglementation et d'orientation ; et du manque général de compréhension de la sensibilité des données non personnelles. Ces lacunes qui existent dans les politiques relatives aux données augmentent le risque que les données sensibles ne soient pas stockées ou protégées correctement ou qu'elles soient partagées par inadvertance par des partenaires afin de satisfaire les demandes des bailleurs de fonds.

Lacunes en matière de capacités

Répondre aux demandes ponctuelles de partage des données des bailleurs de fonds peut être perçu comme un fardeau supplémentaire par les intervenants humanitaires, détournant le temps, les ressources et l'attention essentiels d'autres activités mises en œuvre.¹¹ Le financement insuffisant du développement des capacités relatives aux données a limité la faculté de nombreuses organisations à fournir à leur personnel les compétences et les ressources nécessaires pour gérer les données de manière responsable.¹² Les lacunes en matière de capacité de satisfaire aux exigences des bailleurs de fonds pourraient également dissuader les ONG plus petites ou implantées localement de chercher ces types de financement, ce qui pourrait contrecarrer les efforts de localisation de l'aide.¹³

Limitation de finalité

Le principe de la limitation de la finalité exige que les données soient recueillies uniquement à des fins spécifiques, explicites et légitimes, et qu'elles ne soient pas traitées d'une quelconque manière qui serait incompatible avec ces finalités.¹⁴ Même lorsque les bailleurs de fonds fournissent des motifs légitimes pour demander des données conformes aux finalités initiales pour lesquelles les données ont été recueillies (par exemple, la fourniture d'une aide humanitaire), il peut être difficile de s'assurer que les données ne seront pas utilisées à d'autres fins une fois partagées. Les données utilisées hors contexte et à des fins qui ne sont pas connues au moment du partage, ou conservées au-delà de la durée prévue dans un but défini, représentent une violation, même si elle est involontaire, des droits des personnes concernées.

RECOMMANDATIONS

Compte tenu des objectifs et des contraintes décrits ci-dessus, le Centre, le Groupe de politique humanitaire de l'Institut de Développement d'outre-mer (Overseas Development Institute, ODI), le CICR, et la Division Sécurité humaine du Département Fédéral des Affaires étrangères suisse recommandent que les bailleurs de fonds et les organisations humanitaires prennent les mesures suivantes pour minimiser les risques tout en maximisant les bénéfices lors du partage de données sensibles :

¹¹ Inter-Agency Standing Committee (IASC) Humanitarian Financing Task Team (HFTT), 2016. [Donor Conditions and their implications for humanitarian response](#).

¹² Publish What You Fund, 2020. [Data Use Capacity in Protracted Humanitarian Crises](#).

¹³ Ibid.

¹⁴ ICRC, 2020. [Handbook on data protection in humanitarian action](#).

¹⁵ Examples include the [Good Humanitarian Donorship Initiative](#) and the [Grand Bargain](#).

- **Examiner et clarifier les cadres formels ou informels qui régissent la collecte et le partage des données désagrégées**

Les bailleurs de fonds et les partenaires devraient examiner les exigences officielles et formelles, ainsi que les exigences ad hoc et informelles en matière de partage des données, et analyser si le personnel des partenaires et des bailleurs de fonds interprète correctement et de manière cohérente ces exigences. Ils devraient évaluer s'il existe des conditionnalités implicites entre la volonté de partager des données désagrégées et la capacité des différentes organisations à accéder aux financements des bailleurs de fond, et à les conserver.

- **Officialiser et uniformiser les demandes de données sensibles**

Lorsque des données sensibles sont nécessaires pour atteindre un objectif mutuellement convenu, les bailleurs de fonds devraient officialiser et uniformiser leurs demandes de données de ce type. Les demandes doivent être faites par écrit et préciser le genre de données demandées, le format souhaité et l'utilisation prévue de ces dernières. Les bailleurs de fonds ne devraient demander que les informations requises pour satisfaire à l'objectif spécifique, et devraient indiquer un calendrier de destruction des données. Les organisations humanitaires devraient documenter toutes les demandes de données et veiller à y répondre de manière cohérente au fil du temps.

- **Investir dans la montée en compétences du personnel et des organisations en matière de gestion des données**

Les bailleurs de fonds et les organisations humanitaires devraient identifier les possibilités d'investir dans le développement d'une expertise en gestion des données, notamment pour le personnel non technique. La communauté des bailleurs de fonds est particulièrement bien placée pour encourager la Responsabilité des données en fournissant des ressources supplémentaires pour la formation et le renforcement des capacités.

- **Adopter des principes communs pour la gestion des données à destination des bailleurs de fonds**

Il existe déjà dans le secteur une série de principes et d'engagements pour informer les différents aspects des dons à destination humanitaire.¹⁵ Toutefois, ces mesures ne répondent pas suffisamment aux préoccupations liées à la Responsabilité des données. Les bailleurs de fonds et les partenaires devraient s'engager dans l'élaboration de principes et de directives communs pour le partage des données aux bailleurs de fonds afin de combler cette lacune. La [Humanitarian Data and Trust Initiative](#), codirigée par le Gouvernement suisse, le CICR et le Centre, offre une plateforme pour faciliter ce processus dans le cadre de ses travaux en cours visant à instaurer la confiance par le dialogue.

CONTRIBUTEURS : LE GROUPE DE POLITIQUE HUMANITAIRE DE L'INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT D'OUTRE-MER (ODI); LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE; ET LA DIVISION SÉCURITÉ HUMAINE DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUISSE.

Le [Centre for Humanitarian Data](#) (ci-après dénommé le « Centre »), en collaboration avec des partenaires clés, publie une série de huit notes d'orientation sur la Responsabilité des données dans l'action humanitaire au cours de 2019 et 2020. La série de notes d'orientation fait suite à la publication du [project de directives opérationnelles sur la responsabilité des données du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies](#) en mars 2019. Par le biais de cette série, le Centre vise à fournir des orientations supplémentaires sur des questions, des processus et des outils spécifiques pour la Responsabilité des données dans la pratique. Cette série est rendue possible grâce au généreux soutien de la Direction générale de protection civile et opérations d'aide humanitaire européennes (DG ECHO).

La traduction de ces notes a été facilitée par CartONG grâce au soutien du Ministère français de l'Europe et des Affaires Etrangères.

¹⁵ Parmi les exemples, citons les suivants : [Good Humanitarian Donorship Initiative](#) et le [Grand Bargain](#).

9/24/2003 Congress Approves Military Pay Raise

Congress Approves Military Pay Raise

Moran Supports Defense Appropriations Legislation

WASHINGTON, D.C. - Congressman Jerry Moran today announced that the U.S. House of Representatives has passed the Conference Report on the Defense Appropriations Act, which includes new benefits for military men and women.

The legislation includes an average 4.1 percent pay raise for military personnel. It also reduces the out-of-pocket housing expenses for troops from 7.5 percent to 3.5 percent. In addition, the legislation provides for significant increases in the Defense Health Program.

"The men and women of our military work hard to protect our freedoms, and it's important that we recognize their service," Moran said. "This raise in pay and benefits will help members of our Armed Forces to better provide for their families."

The legislation now goes to the Senate for approval.

###

Chatham, Massachusetts
Sewage Discharge Permit Regulation
Contact: Terence Hayes
R.S. Health Agent
(508)945-2793
Health Regulation
Adopted: 1989

CHATHAM BOARD OF HEALTH
SEWAGE DISCHARGE PERMIT
Regulation
BOH-4-88

Authority: These regulations are adopted by the Chatham Board of Health under the auspices of Massachusetts General Laws, Chapter 111, Section 31.

Effective Date: April 15, 1989

Purposes: To protect the groundwater from contamination which may result from residential and commercial development, including but not limited to, concentrated sewage disposal.

Applicability: M1 proposed subsurface disposal systems or group of systems located on the lot(s) that they serve for a new or existing project* or development with a design sewage flow of 2,000 gallons per day or greater. (Subdivisions comprised of single-family house lots are exempt from this regulation.) A Sewage Discharge Permit acquired after approval by the Board of Health will be issued for all subsurface disposal systems with a sewage flow of 2000 gallons or greater.

Procedure: The Board of Health will issue a sewage discharge permit only after the applicant has met the following procedures and standards: The applicant(s) must demonstrate by written report (prepared by qualified professionals) to the satisfaction of the Board that drinking water standards (as well as 5 mg/I nitrogen) will be met at the down gradient property limit; and that surface water standards will be met at downgradient lakes and ponds (0.05 mg/I phosphorus) and in estuaries and salt ponds (0.50 mg/I nitrogen). This procedure shall be followed for all down gradient ponds, lakes, rivers, coastal waters and other water bodies in the Town of Chatham, including but not limited to, Muddy River, Crow's Pond, Ryder's Cove, Frost Fish Creek, Stage Harbor, Mitchell River, Mill Pond, Oyster River, Oyster Pond, Sulphur Springs, Buck's Creek, Taylor's Pond, Eel River, Cockle Cove Creek, Red River, Mill Pond (South Chatham), Goose Pond, Schoolhouse Pond, Stillwater Pond, Lover's Lake, White Pond, Ryder's Pond, Barclay's Pond, Perch Pond, Black Pond, Blue Pond and Emery Pond.

The written report shall be based upon the following scope of work:

- a. Geologic borings of location and number sufficient to demonstrate soil conditions and groundwater flow on the lot(s).

b. Water table map (one-foot interval contours) showing groundwater flow directions. The number and location of observation wells required for this map is to be determined on a case by case basis and shall be sufficient to determine which water bodies and wells are down gradient from the proposed discharge.

*Existing projects or developments will be subject to this regulation if, at any time, there is a change' resulting in an increase in sewage flow.

C. Projections of down gradient concentrations of nitrogen using the approved Board of Health Nitrogen loading formula (or other contaminants as requested by the Board of Health). Projections of downgradient water quality will be determined utilizing two-dimensional solute transport models and input variables approved by the Board of Health. If private or public wells are located downgradient within 2500 feet, a locus map and additional projections of water quality in the wells will be required. The currently approved model for this work is:

1. USGS Konikow and Bredehoeft (1979)

Currently approved input variables:

1. Transmissivity to be determined by on-site slug or pump test.
2. Aquifer thickness to be determined by on-site boring location of confining layers and estimated plume thickness.
3. Dispersivity 40 feet longitudinal/30 feet transverse.
4. Hydraulic gradient as determined by site-specific water table map.
5. No retardation factor.
6. Sewage flows as determined by Title V design flows.

Monitoring Requirements After Permitting:

Applicants who receive permits under this regulation shall install a minimum of three downgradient wells and one upgradient well on the property. Location, number of wells and monitoring well requirements (whether single well or clustered multi-level wells) will be approved by the Board of Health. Timing of installation and start of sampling will be determined by the Board of Health. Groundwater flow direction will be determined from site-specific observation wells. Wells shall be constructed, sampled and maintained as outlined in the Board of Health's guidelines entitled "Monitoring Well Design and Sampling Guidelines." Repair and maintenance of the wells shall be the responsibility of the property owner. The Board of Health shall be granted, through a easement on the deed, access to the monitoring wells. Groundwater samples using EPA methods will be obtained by a qualified professional following EPA or State Chain of Custody Procedures on a quarterly basis for five (5) years unless otherwise specified by the Board of Health. The frequency of sampling will be re-evaluated by the Board after the initial 5 years of sampling. Water samples will be tested by a state-certified laboratory quarterly for nitrate-nitrogen, ammonia-nitrogen, kjedahl nitrogen, total phosphorus, chlorides, specific

conductance and annually for volatile organic compounds (EPA Analytical Procedure 502) and any other parameters deemed necessary by the Board of Health. Results are to be reported to the Board of Health within ten working days of the completion of laboratory analysis and shall meet Massachusetts Class I groundwater standards and appropriate Federal and State advisory levels for organic chemicals at the downgradient property boundary. In the event that water quality standards are violated the following actions will be undertaken by the property owner(s):

- a. Report results to the Chatham Board of Health within 48 hours.
- b. Resample wells and retest within 5 days. If the results are still in violation, then the property owner(s) shall:
 1. Notify downgradient property owners within 48 hours.
 2. Decrease wastewater flows or increase level of treatment within 45 days.
 3. Initiate remedial clean-up actions as deemed necessary by the Board of Health.

Public Hearing: A minimum of one public hearing shall be held after the receipt of written report and related materials. The date and time of the hearing will be advertised in local newspapers to allow comments from the general public on the proposed project or development.

Variance: Variance from this regulation may be granted by the Board of Health only if the applicant can demonstrate to the satisfaction of the Board that: 1) enforcement thereof would do manifest injustice and/or would significantly impact the economic viability of an existing business and/or would deprive a landowner of all economically reasonable use of the lot(s) in question, and 2) that the installation of an on-site subsurface sewage disposal system, or systems, will not have a significant adverse effect on public and/or private drinking water resources, lakes, ponds, rivers, streams, salt ponds,, estuaries, or any other body of water.

In applying for a variance, the applicant shall be required to submit, but not be limited to, a geohydrological report as described above as well as a map of potential future well sites, present and future population density, and any other information deemed pertinent by the Board of Health.

A variance review fee may be assessed by the Board of Health, to retain the service(s) of an independent registered civil/sanitary engineer, and or environmental consultant, to conduct a review of the submitted variance. The fee will be determined by the Board, based on the complexity of the planned project and subsurface system or systems, and the time required to adequately review all plans and reports. The applicant will pay the fee after the Board has received copies of the written report and assessed the level of review required or at the date of the first Public Hearing, whichever comes first. Any unused portion of the fee will be refunded to the applicant after the review is completed.

Severability: Each of these regulations shall be construed as separate to the end that if any regulation or sentence, clause, or phrase thereof shall be held invalid for any reason, the

remainder of that regulation and all other regulations shall continue in full force.